

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE **CAROLINA**

VIVIAN VANELY CASTRO SÁNCHEZ, POR SÍ
Y EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR
PAULA ZOÉ AYUSO CASTRO,
MARÍA BEATRIZ CASTRO SÁNCHEZ,
ALONDRA CRISTINA MARTINEZ CASTRO Y
JAIME OSCAR AYUSO ROSADO EN REPRESENTACIÓN
DE LA MENOR PAULA ZOÉ AYUSO CASTRO
COMO PADRE CON PATRIA POTESTAD

Ex – PARTE

CIVIL NÚM. **CA2025RF00659**

SALA: **407**

SOBRE: AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DE
FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

CUADERNO PARTICIONAL
SUCN. FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Este documento es una propuesta para la partición y adjudicación del caudal relicto de la **SUCESIÓN FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ** (en adelante “Sucn. Sánchez”). Este cuaderno se circuló entre todos los peticionarios.

En este caso, todas las herederas presentaron bajo juramento la Petición Enmendada de Liquidación de Herencia el 2 de febrero de 2026.

1. FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ falleció el 20 de julio de 2024 testada mediate la Escritura Núm. 4 de Testamento Abierto otorgada el 9 de abril de 2016 ante el Notario Público, Lcdo. Iván Octavio Malavé De Jesús.
2. El Certificado de Cancelación de gravamen Contributivo fue emitido por el Departamento de Hacienda, el 23 de enero de 2025, Id de Contribuyente 13567-04256, ID de Correspondencia L0459623360.
3. FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ falleció siendo soltera por viudez de su único matrimonio con Don Héctor Luis Castro Correa. Los activos de esta caudal hereditario son privativos.
4. La **SUCESIÓN FELÍCITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ** está compuesta por:
 - a. **Vivian Vanely Castro Sánchez** (hija de la causante)
 - b. **María Beatriz Castro Sánchez** (hija de la causante)
 - c. **Alondra Cristina Martínez Castro** (nieta de la causante)
 - d. **Paula Zoé Ayuso Castro, menor de edad**, quien nació 14 de julio de 2011 (nieta de la causante).

5. Según testado por la difunta Felicita Sánchez González el tercio de legítima estricta la causante designó a sus dos hijas por igual y que en el tercio de mejoras y libre de disposición designó a sus nietas: Alondra Cristina y a la menor Paula Zoé.

INVENTARIO Y AVALÚO

6. ACTIVOS:

Bienes Muebles

- a. Cuenta de Banco de Oriental Bank - Cuenta AGIL Checking #*1599: **\$21,337.90**
(veintiún mil trescientos treinta y siete dólares con noventa centavos).
- b. Cuenta de Banco de Oriental Bank - Cuenta AGIL Savings #*6282: **\$26,138.67**
(veintiséis mil ciento treinta y ocho dólares con sesenta y siete centavos).
- c. Dinero consignado en el Tribunal bajo el caso CA2019RF00745: **\$55,467.47**
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete dólares con cuarenta y siete centavos).

Bienes Inmuebles

- d. Propiedad Inmueble localizada en la Urb. Villa Andalucía, número P-13, Sabana Llana, Río Piedras, Puerto Rico. Descrita en el Registro de la Propiedad Sección V de San Juan, Finca número 11,526 como (**Anejo 1**):

URBANA: Casa: 13-P. URBANIZACIÓN VILLA ANDALUCÍA de Sabana Llana. Cabida: 370.7376 Metros Cuadrados. Linderos: **NORTE**, catorce metros un centímetro con terrenos del Gobierno Municipal de San Juan. **SUR**, catorce metros con la calle catorce. **ESTE**, veinte y seis metros cincuenta y siete centímetros con el solar P-12. **OESTE**, veinte y seis metros treinta y siete centímetros con el solar P-14. El solar descrito enclava una casa de concreto de hormigón y bloques.

Valorada según tasación del 24 de septiembre de 2025 del tasador Luis A. Rolón García, EPA 1344, 370CG en **\$190,000.00** (ciento noventa mil dólares exactos)

7. El inventario de activos del caudal hereditario de Doña Felícita Sánchez González asciende a la suma de **\$292,944.04** (doscientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y cuatro dólares con cuatro centavos).

Bienes (Descripción)	Cantidad	
Oriental Bank - Cuenta AGIL Cheques #*1599	\$21,337.90	
Oriental Bank - Cuenta AGIL Ahorros #*6282	\$26,138.67	
Dinero consignado CA2019RF00745	\$55,467.47	
Total Bienes Líquidos		\$102,944.04
Propiedad Inmueble		\$190,000.00
TOTAL del Caudal Hereditario		\$292,944.04

8. **No existen obligaciones ni deudas imputables al caudal hereditario.** Esto significa que el valor total neto de la sucesión es de **\$292,944.04**.

PARTICIÓN

9. Ante el hecho que la causante falleció bajo las nuevas disposiciones legales del Código Civil, el mencionado caudal, se divide de la siguiente manera:
- a. **Vivian Vanely Castro Sánchez: \$73,236.01** (setenta y tres mil doscientos treinta y seis dólares con un centavo), equivalente al veinticinco por ciento (25%).
 - b. **María Beatriz Castro Sánchez: \$73,236.01** (setenta y tres mil doscientos treinta y seis dólares con un centavo), equivalente al veinticinco por ciento (25%).
 - c. **Alondra Cristina Martínez Castro: \$73,236.01** (setenta y tres mil doscientos treinta y seis dólares con un centavo), equivalente al veinticinco por ciento (25%).
 - d. **Paula Zoé Ayuso Castro: \$73,236.01** (setenta y tres mil doscientos treinta y seis dólares con un centavo), equivalente al veinticinco por ciento (25%).

ADJUDICACIÓN

10. Se adjudica y **se consigna** en el Tribunal la **participación** correspondiente a la **menor Paula Zoé** (\$73,236.01) protegiendo así sus derechos.

Bienes líquidos	Cantidad
Total, Bienes Líquidos	\$102,944.04
Participación de Paula Zoé del Total del Caudal Hereditario	-\$73,236.01
RESIDUAL líquido del Caudal Hereditario	\$29,708.03

11. Con dicha consignación, se cumple con el pago íntegro de la participación de la menor (**\$73,236.01**) en el caudal hereditario.
12. El **residual líquido del caudal hereditario**, ascendente a la suma de veintinueve mil setecientos ocho dólares con tres centavos (\$29,708.03), se adjudica en tres partes iguales entre las herederas Vivian Vanely Castro Sánchez, María Beatriz Castro Sánchez y Alondra Cristina Martínez Castro, correspondiéndole a cada una la suma de nueve mil novecientos dos dólares con sesenta y ocho centavos (\$9,902.68).
13. Se adjudica a Vivian Vanely Castro Sánchez la propiedad inmueble descrita en este Cuaderno Particional, valorada en ciento noventa mil dólares (\$190,000.00). Toda vez que dicho valor excede la participación hereditaria que le corresponde a la Sra. Vivian Vanely Castro Sánchez en el referido bien inmueble, dicho exceso asciende a la suma de ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis dólares con sesenta y siete centavos (\$126,666.67).
14. En consecuencia, Vivian Vanely Castro Sánchez reconoce adeudar, por concepto de exceso de adjudicación, la suma de sesenta y tres mil trescientos treinta y tres dólares con treinta y tres centavos (\$63,333.33) a favor de María Beatriz Castro Sánchez, y la suma de sesenta y tres mil trescientos treinta y tres dólares con treinta y tres centavos (\$63,333.33) a favor de Alondra Cristina Martínez Castro, para un total adeudado de ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis dólares con sesenta y siete centavos (\$126,666.67).
15. Se presenta el siguiente cuaderno particional para efectos de evaluación de este Honorable Tribunal.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO						
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE CAROLINA						
VIVIAN V. CASTRO SÁNCHEZ Y OTROS, EXPARTE [CIVIL NÚM.: CA2025RF00659]						
LIQUIDACIÓN, DIVISIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA						
2 de febrero de 2026						
		Comunidad Hereditarios Liquidación				
			Liquidación y División Numérica			
			Vivian	María	Alondra	Paula
Activos						
	Oriental Bank - Cuenta AGIL Cheques #*1599	\$21,337.90	\$5,334.48	\$5,334.48	\$5,334.48	\$5,334.48
	Oriental Bank - Cuenta AGIL Ahorros #*6282	\$26,138.67	\$6,534.67	\$6,534.67	\$6,534.67	\$6,534.67
	Dinero consignado CA2019RF00745	\$55,467.47	\$13,866.87	\$13,866.87	\$13,866.87	\$13,866.87
	Propiedad Inmueble (Urb. Villa Andalucia, P-13 Calle Alora, San Juan PR 00917)					
	URBANA: Casa: 13-P. URBANIZACIÓN VILLA ANDALUCÍA de Sabana Llana. Cabida: 370.7376 Metros Cuadrados. Linderos: NORTE, catorce metros un centímetro con terrenos del Gobierno Municipal de San Juan. SUR, catorce metros con la calle catorce. ESTE, veinte y seis metros cincuenta y siete centímetros con el solar P-12. OESTE, veinte y seis metros treinta y siete centímetros con el solar P-14. El solar descrito enclava una casa de concreto de hormigón y bloques.					
		\$190,000.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$47,500.00
	Total de Activos	\$292,944.04	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01
Pasivos						
	No existen pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total de Capital	\$292,944.04				
	Participación a ser pagada a cada parte	\$292,944.04	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01
Créditos de cada parte			Vivian	María	Alondra	Paula
	Créditos reclamados entre las partes		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Caudal a Repartir		\$292,944.04	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01	\$73,236.01
Adjudicación						
	Oriental Bank - Cuenta AGIL Cheques #*1599	\$21,337.90				\$21,337.90
	Oriental Bank - Cuenta AGIL Ahorros #*6282	\$26,138.67				\$26,138.67
	Dinero consignado CA2019RF00745	\$55,467.47	\$9,902.68	\$9,902.68	\$9,902.68	\$25,759.44
	Propiedad Inmueble	\$190,000.00	\$190,000.00			
			-\$126,666.67	\$63,333.33	\$63,333.33	\$0.00
	Deuda a pagar Vivian V. Castro Sánchez	\$126,666.67				
	Pago a María B. Castro Sánchez	\$63,333.33				
	Pago a Alondra C. Martínez Castro	\$63,333.33				

Breve Relación de Aspectos de Derecho

Se constituye una comunidad hereditaria, cuando existen dos o más llamamientos a la universalidad de la herencia. Esta comunidad comprende todos los activos y pasivos del causante y subsiste hasta que se produzca la partición. Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, (2010); Cintrón Vélez Cintrón de Jesús, 120 DPR 39 (1987).

Este tipo de comunidad posee ciertas características peculiares. En específico, explica nuestro Tribunal Supremo, que la comunidad hereditaria es: 1) forzosa, pues surge con independencia absoluta de la voluntad de los herederos; 2) incidental, pues no es producto de un acuerdo entre herederos, sino de la muerte de la persona denominada causante; 3) transitoria, pues dura hasta que se produzca la partición; y 4) universal, pues recae sobre la totalidad del patrimonio que constituye el caudal hereditario. Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990).

De otra parte, la partición es un mecanismo mediante el cual se extingue esa indivisión, puesto que, mediante ella, se le "confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados". Art. 1021 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2901. En Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús supra a las págs 48-49 (1987) nuestro más Alto Foro dispuso que la acción de partición representa el momento de la liquidación de la universalidad patrimonial y la adjudicación de bienes cuando se le confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes hereditarios que le corresponden y, por lo tanto, deja de existir la comunidad hereditaria.

La partición se puede llevar a cabo de varias maneras. Nuestro ordenamiento permite que el propio causante determine como se llevará a cabo, ya sea mediante testamento o por acto inter vivos. Véase Artículo 1009 del Código Civil, 31 LPRA sec 2875. Ahora bien, ausente los dos escenarios antes mencionados, los herederos pueden pactar la división de los bienes. Véase Artículo 1011 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2877. Ante ello, el Tribunal Supremo ha establecido que para que la partición convencional o extrajudicial surta efecto, se requiere el consentimiento de todos los herederos en la partición que se realice. Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR 850, 857 (1983). En la alternativa nuestro ordenamiento contempla que se recurra a la partición judicial. Véase Artículo 1012 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2878.

El Código Civil de Puerto Rico, así como nuestra jurisprudencia interpretativa, señalan que "[n]ingún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división". Art. 1005, del Código Civil, 31 LPRA sec. 2871.

El Artículo 1006 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2872, autoriza a cualquiera de los herederos a solicitar la partición judicial de una herencia cuando no haya acuerdo del modo en que se llevará a cabo la partición. Tal acción es el procedimiento judicial adecuado para ponerle fin al estado de indivisión de una herencia y su propósito es obtener la terminación de la comunidad hereditaria. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 176 (2005); Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525, 534 (1995). Consecuentemente, la cotitularidad sobre un patrimonio relicto finaliza con la

partición de la herencia. *Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador*, 125 DPR 401, 405 (1990), citando a E. González Tejera, *Derecho Sucesorio Puertorriqueño*, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. 1, pág. 294.

Sobre el procedimiento de la partición la herencia, el Profesor González Tejera explica que, para llevar una partición de herencia viable, es menester llevar a cabo varias operaciones previas. E. González Tejera, *Derecho de Sucesiones, La Sucesión Intestada*, Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2002 Vol. 1, pág. 402. Las operaciones particionales previas son: inventario y avalúo, liquidación, división, formación de lotes o hijuelas y la adjudicación. J. R. Vélez Torres, *Curso de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones* 2da ed., San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, T. IV, Vol. III, pág. 523. Una vez se paguen las deudas y las cargas de la herencia, el remanente que resulte es lo que recibirán los herederos. E. Martínez Moya, *El Derecho Sucesorio Puertorriqueño*, 67 Rev. Jur. UPR.1, 42 (1998).

Por supuesto, mediante el acto de la partición, los herederos, quienes antes eran titulares de una cuota abstracta sobre la totalidad del caudal hereditario, "convierten sus participaciones indivisas en la herencia en bienes determinados o cuotas sobre bienes determinados". *Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, supra*, pág. 405, citando a F. Puig Peña, *Tratado de Derecho Civil Español*, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1965, T. V, Vol. III, pág. 162.

POR TODO LO CUAL, del Tribunal se solicita tome conocimiento del anterior Cuaderno Particional, y dicte Sentencia de División, al tenor de este.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Carolina, Puerto Rico, a **24** de **abril** de **2026**.

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com